Mesto Žilina na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3, § 5 ods. 1 a § 7 ods. 1 zákona č. 178/1998 Zb. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov vydáva tento

T r h o v ý p o r i a d o k

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na mieste KRYTÁ TRŽNICA „SMER“ - ARON, s.r.o.

č. 6/2001

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tento trhový poriadok upravuje podmienky predaja a poskytovania služieb na KRYTEJ TRŽNICI „SMER“ - ARON s.r.o. a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto Trhového poriadku.

Článok II

Určenie priestranstva tržnice, trhových dní a času predaja

1. Krytá tržnica „Smer“ - ARON, s.r.o., sa nachádza na Ul. R. Zaymusa 72/8, Žilina, na prvom poschodí nad predajňou potravín.
2. Trhovými dňami sa stanovujú pondelok až sobota, vždy v príslušnom kalendárnom týždni kalendárneho roka, pričom sa na tržnici stanovuje:
   - prevádzkový čas od 6.00 h do 19.00 h
   - predajný čas od 8.30 h do 16.00 h od 1. 10 do 31. 3., od 8.30 h do 16.30 h od 1. 4. do 30. 9., od 8.00 h do 12.00 h sobota

Predávajúci je oprávnený na predaj aj pred takto stanoveným začiatkom predaja alebo po jeho skončení, vždy však iba v rámci stanoveného prevádzkového času za dodržania podmienok tohto Trhového poriadku.

Článok III

Druh predávaných výrobkov a poskytovanie služieb na krytej tržnici

1. V krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. sa môžu bez obmedzenia predávať:
   a) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené na výživu ľudí /kvety, priesady, ozdobné kry, semená, ovocné stromčeky a pod./,
   b) všeobecne známe liečivé rastliny /napr. lipový kvet, podbeľ atď./ s podmienkou, že nebudú označené ako liečivé rastliny a predávajúci nebude pri predaji uvádzať, na aké ochorenia sa rastliny môžu použiť,

c) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety /najmä k veľkonočným a vianočným sviatkom, pamiatke zosnulých alebo iným príležitostiam/,
d) drobné umelecké predmety a drobné remeselné predmety,
e) knihy, denná a periodická tlač
f) žreby okamžitých lotérií.

2. V krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. sa môžu poakytovtt[1] tieto služby:
   a) pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie v zmysle príslušných zákonných ustanovení,
   b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
   c) oprava dáždnikov,
   d) oprava a čistenie obuvi,
   e) kľúčové služby,
   f) fotografické, video a reprografické služby,
   g) brašnárske služby.
3. V krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. je zakázané predávať:
   a) potravinárske výrobky,
   b) lieh, liehoviny a destiláty, víno, pivo, ako i ďalšie alkoholické nápoje v spotrebiteľskom balení,
   c) tabak a tabakové výrobky,
   d) osivá a sadivá, ktoré môžu uvádzať do obehu len fyzické a právnické osoby s osobitným povolením a atestom,
   e) rastliny a živočíchy druhov, chránených podľa zákona o štátnej ochrane prírody, ako i nebezpečné rastliny a živočíchy,
   f) liečivé rastliny a výťažky z nich, spracované a označené ako liečivá a čajové zmesi z bylín,
   g) lieky, jedy, omamné, psychotropné a rádioaktívne látky a iné špecifické výrobky, ktorých predaj je viazaný na osobitné povolenie,
   h) živé zvieratá,
   i) tlač a iný tovar, ktorý ohrozuje mravnosť podľa zákona SNR č. 445/1990 Zb.,
   j) zbrane, strelivo, výbušniny a všetky druhy zábavnej pyrotechniky,
   k) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
   l) tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, pri ktorom sa nepreukáže legálny spôsob nadobudnutia.

Článok IV

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb v krytej tržnici „Smer“ - ARON s.r.o.

1. V krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. môžu na základe povolenia správcu tržnice predávať výrobky a poskytovať služby:
   a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa živnostenského zákona č. 455/1991 Zb. v platnom znení a ostatné subjekty oprávnené vykonávať obchodnú činnosť v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v plamom znení,
   b) osoby, u ktorých sa nevyžaduje živnostenské oprávnenie alebo zápis v obchodnom registri, v prípade predaja poľnohospodárskych prebytkov z vlastnej rastlinnej alebo živočíšnej produkcie, lesných plodín, ovocia, zeleniny, zemiakov, zeleninových a kvetinových sadeníc, kvetov, stromčekov a okrasných kríkov, a to:

- samostatne hospodáriaci roľníci /na základe Osvedčenia SHR vydaného v zmysle § 12 písm. a/ až písm. e/ zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov,
- fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky zvláštnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,

c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 383/1997 Z. z - Autorský zákon a výrobcovia po domácky vyrobených alebo spracovaných drobných výrobkov z dreva, prútia, bavlny, peria, kvetov, čečiny a kovu, ktorých výroba nepodlieha živnostenskému konaniu
d) občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

2. V krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. nesmú predávať a poskytovať služby:
   a) osoby mladšie ako 18 rokov /osoby vo veku od 15 až 18 rokov môžu so súhlasom zákonného zástupcu vypomáhať ako pomocný personál predávajúcemu pri predaji/,
   b) cudzí štátni príslušníci bez oprávnenia na podnikanie.
3. Osoba oprávnená na predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb v krytej tržnici, musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu so správcom tržnice alebo doklad o zaplatení denného poplatku za predajné miesto.
4. Fyzické a právnické osoby predávajúce v krytej tržnici sú povinné dodržiavať hygienické predpisy, nariadenia v oblasti obchodu, ochrany spotrebiteľa, cien a poplatkov a všetky ostatné súvisiace predpisy a umožniť kontrolu oprávnených osôb a podriadiť sa jej výsledkom.
5. Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo vyplýva z osobitných predpisov alebo v akosti uvádzanej predávajúcim.
6. Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky a jej hodnoty.
7. Ak sa kontrolou zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými predpismi, kontrolný orgán:
   a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej neškodnosti a akosti, ako i peňažnú sankciu podľa platných predpisov,
   b) upozorni na túto skutočnosť správcu tržnice a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.
8. Mesto Žilina, orgány veterinárneho a zdravotného dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienku predaja, akosť a nákazovú situáciu.
9. Predaj v krytej tržnici sa riadi rozhodnutiami a podmienkami vydanými orgánmi veterinárnej správy a štátnym okresným hygienikom, štátnym zdravotným ústavom, ako aj platnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Žiliny a ostatnými právnymi predpismi.

Článok V

Povinnosti predávajúcich fyzických a právnických osôb

1. Predávajúci v krytej tržnici „Smer“ - ARON, s.r.o. je povinný:
   - označiť svoje predajné zariadenie menom fyzickej alebo právnickej osoby, obchodným názvom, sídlom, menom zodpovedného vedúceho,
   - predávať len na predajnom mieste, ktoré má prenajaté alebo určené správcom tržnice,

- dodržiavať hygienické, veterinárne, bezpečnostné predpisy, ako i predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa,
- uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje, riadne informovať o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami, v prípadoch ustanovených zákonom riadne vyplniť záručný list,
- vysporiadať reklamácie spotrebiteľov podľa platných právnych predpisov,
- pri zrušení prevádzkarne písomne informovať Okresný úrad v Žiline a správcu tržnice o tom, kde a kto je povinný vysporiadať pripadne reklamácie,
- pri dočasnom uzavretí prevádzkárne na mieste, kde je uvedená predajná doba, označiť začiatok a koniec uzavretia,
- predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť kupujúcemu prekontrolovať si správnosť týchto údajov, používať len váhy, miery a závažia opatrené platnou ciachou,
- dodržiavať podmienky pre predaj zdravotne neškodného tovaru,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou a akostnou triedou, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi a ceny správne účtovať,
- viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov s výnimkou fyzických osôb predávajúcich rastlinné výrobky z vlastnej pestovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a občanov, predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
- umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiam kontrolného orgánu,
- na požiadanie správcu tržnice alebo kontrolného orgánu predložiť potrebné platné doklady podľa charakteru predaja:
    - občiansky preukaz,
    - živnostenské oprávnenie /živnostenský list, výpis z obchodného registra/,
    - pracovnú zmluvu /originál alebo overenú kópiu/ a overenú kópiu živnostenského oprávnenia, ak predávajúci sám nemá povolenie k podnikaniu,
    - doklad /dodací list – faktúru/ o nadobudnutí predávaného tovaru so všetkými predpísanými náležitosťami k tovaru /doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi v primeranom množstve medzi sebou,
    - doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín a čečiny,
    - zdravotný preukaz, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru,
    - nájomnú zmluvu na predajné miesto, alebo doklad o zaplatení predajného miesta,
    - doklad o zdravotnej neškodnosti a akosti tovaru,
    - veterinárne osvedčenie, stanovisko štátneho zdravotného ústavu, osvedčenie o obsahu cudzorodých látok v rastlinných produktoch,
    - autorizovanú inšpekčnú knihu.

Článok VI

Pravidla prenajímania prenosných zariadení, stánkov s trvalým stanovišťom a spôsob určenia nájomného

1. Ak správca tržnice vlastní prenosné predajné zariadenie, môže ho prenajať záujemcom o predaj. Prenosné predajné zariadenie sa môže prenajať len na predaj výrobkov, ktoré tento trhový poriadok povoľuje bez obmedzujúcich podmienok na predaj tovaru.
2. Poplatok za prenájom prenosného predajného zariadenia bude stanovený podľa druhu a veľkosti dohodou. Poplatok vyberá správca tržnice.
3. Správca krytej tržnice môže záujemcovi o predaj, ktorý má vlastné predajné prenosné zariadenie, prenajať plochu krytej tržnice na umiestnenie takéhoto prenosného predajného zariadenia.
4. Poplatok za prenájom plochy pod prenosné predajné zariadenie sa stanoví dohodou správcu tržnice a predávajúcim podľa využitej plochy, a to od 250,- Sk na deň.
5. Nájomné za prenájom ostatných predajných zariadení alebo nájomné za prenájom voľného priestoru sa stanovuje dohodou medzi správcom tržnice a predávajúcim, a to od 5 000,- Sk mesačne.
6. Ostatné podmienky prenájmu predajných zariadení a voľného priestranstva budú dohodnuté v zmluve.

Článok VII

Pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb

1. Predávajúci je povinný udržiavať miesto predaja výrobkov alebo poskytovania služieb a jeho bezprostredné okolie v čistote počas predaja a po jeho skončení zanechať miesto predaja čisté a upratané.
2. Predávajúci je povinný mať pri predaji čistý odev.
3. Predávajúci nesmie tovar predávať zo zeme.

Článok VIII

Správa tržnice

1. Správu krytej tržnice „Smer“ - ARON, s.r.o. vykonáva správca, ktorým je spoločnosť ARON, s.r.o. so sídlom R, Zaymusa 8/72, 010 01 Žilina, prevádzka R. Zaymusa 8/72, 010 01 Žilina

Článok IX

Práva a povinnosti správcu tržnice

1. Správca krytej tržnice „Smer“- ARON, s.r.o. je povinný:
   - zverejniť na viditeľnom mieste platný TRHOVÝ PORIADOK,
   - zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
   - spolupracovať s orgánmi dozoru pri výkone ich kontrolnej činnosti podľa platných predpisov a tohto trhového poriadku,

- zabezpečiť predaj spôsobom, aby mohol byť riadne a bezpečne vykonávaný a vytvoriť podmienky pre kultúrne a bezplatné odskúšame výrobku,
- zabezpečiť predaj spôsobom, aby mohol byť riadne a bezpečne vykonávaný a vytvoriť podmienky pre kultúrne a bezplatné doskúšanie výrobku,
- zabezpečiť dennú kontrolu čistenia tržnice zodpovednými pracovníkmi,
- zabezpečiť obhospodarovanie zariadení tržnice,
- označiť viditeľne na tržnici, kto je správcom, jeho sídlo a možnosť kontaktu s ním,
- vypracovať protipožiarne a bezpečnostné opatrenia pre tržnicu.

2. Správca krytej tržnice „Smer“ - ARON, s.r.o. je oprávnený:
   - kontrolovať u predávajúceho oprávnenie na podnikanie v danej oblasti, preukaz totožnosti,
   - kontrolovať u predávajúcich a poskytovateľov služieb doklad o nadobudnutí tovaru,
   - kontrolovať používanie elektronickej registračnej pokladnice,
   - kontrolovať udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
   - kontrolovať dodržiavanie trhového poriadku,
   - kontrolovať dodržiavanie hygienických predpisov a opatrení,
   - kontrolovať autorizovanú inšpekčnú knihu,
   - kontrolovať označenie stánkov, stolov a iných predajných miest podľa tohto Trhového poriadku a označenie tovaru cenovkami,
   - kontrolovať dodržiavanie podmienok predaja stanovených týmto Trhovým poriadkom a ostatných platných zákonov.

3. V prípade, že ide o predaj vlastných použitých výrobkov občanmi medzi sebou v primeranom množstve, nevyžaduje sa oprávnenie na podnikanie podľa tohto Trhového poriadku, ani doklad o nadobudnutí tovaru.

Článok X

Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto Trhového poriadku vykonávajú:
   a) Slovenská obchodná inšpekcia
   b) Okresnú úrad Žilina
   c) Mesto Žilina /poslanci mestského zastupiteľstva, poverení pracovníci mestského úradu a mestská polícia/
   d) orgány potravinového dozoru /ďalej len orgány dozoru/.

2. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na tržnici fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto, alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na tržnici.
3. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk:
   a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo správcovi tržnice za porušenie povinností uvedených v tomto Trhovom poriadku a v zmysle § 12 zákona č. 178/1998 Z. z. v platnom znení
   b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na tržnici bez povolenia, alebo ktorá predáva na tržnici výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo fyzickej osobe

predávajúcej rastlinné výrobky zvláštnej drobnej pestovateľskej činnosti alebo lesné plodiny a čečinu, ak nesplní povinnosť podľa čl. V bod I

c) pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo
d) pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných predpisov.

4. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmito ustanoveniami Trhového poriadku dotknuté.

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 18. júna 2001 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t. j. od 4. júla 2001.

Ing. Ján Slota
primátor mesta Žilina